

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1150/2546

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) โจทก์
บริษัท วชิระชนสินประกันภัย จำกัด จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 889

ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มีข้อสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการเสี่ยงภัยถึงชีวิต เป็นสัญญาประกันชีวิตเพราะอาศัยความมรณะเป็นเงื่อนไขแห่งการจ่ายเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 ซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้สิทธิผู้รับประกันภัยที่จะเข้ารับช่วงสิทธิแทนกันได้เหมือนอย่างการประกันวินาศภัย แต่เงินส่วนที่โจทก์จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลก่อนตายและค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นการจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่โจทก์ตกลงคุ้มครองหาใช่เป็นการประกันชีวิตหรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์แก่จากนายวิรัช มหามุขราคม จำเลย รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกจากนายจรินทร์ จันทรัชิต อันเป็นการประกันภัยคำจุนรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อบุคคลภายนอก นายวิรัชขับรถยนต์แก่โดยมีนายสมชัย มหามุขราคม นางสาวอรรพรรณ มหามุขราคม นายณัฐพล นพรัตน์นั่งมาด้วย ขณะขับมาถึงถนนอ้อมค่ายวชิราวุธมีรถยนต์บรรทุกที่จำเลยรับประกันภัยแล่นสวนทางมา

โดยประมาณชนรยณต์เก่งได้รับความเสียหายทั้งคัน นายสมชัยถึงแก่ความตาย ส่วนนายวิรัชและนางสาวอรรณได้รับบาดเจ็บสาหัส โจทก์ต้องใช้เงินตามสัญญาประกันภัยไปทั้งสิ้น 357,204 บาท โจทก์ทวงถามจากจำเลยแต่จำเลยเพิกเฉย รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยที่จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ทั้งสิ้น 439,318.51 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 439,718.51 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 387,204 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตซึ่งตามกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ให้โจทก์รับช่วงสิทธิอย่างใดก็ดี ความรับผิดชอบของจำเลยต่อบุคคลภายนอกจำกัดไว้ไม่เกินคนละ 50,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 367,204 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 มีนาคม 2538 จนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้าโคโรล่า หมายเลขทะเบียน 6 ช - 4591 กรุงเทพมหานคร จากนายวิรัช มหาบุษราคัม ผู้เอาประกัน ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 2 จำเลยรับประกันภัยรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ เอนพีอาร์ หมายเลขทะเบียน 80 - 7450 นครศรีธรรมราชเป็นการรับประกันภัยจำจนโดยนายจรินทร์ จันทระจิต เป็นผู้เอา

ประกัน ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยของทั้งสองฝ่ายมีผู้ชำรุดยนต์บรรทุกันที่
จำเลยรับประกันภัยด้วยความประมาทชนรยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยเป็นเหตุให้
รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยเสียหายนายสมชัย มหาบุษราคัม บาดเจ็บและต่อมา
ถึงแก่ความตาย นายวิรัช มหาบุษราคัม นายณัฐพล นพรัตน์ และนางสาวอรรณ
มหาบุษราคัม ได้รับบาดเจ็บ โจทก์ใช้ค่าเสียหายสำหรับรถยนต์ที่รับประกันภัย จ่าย
ค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและตาย มีปัญหาต้องวินิจฉัยข้อกฎหมายตามฎีกาของ
จำเลย ว่า ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เอกสารหมายเลข 2 ข้อ 2.1 ซึ่งเป็นข้อ
สัญญาเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคล
ภายนอกเป็นสัญญาประกันชีวิตหรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาข้อนี้โจทก์จ่ายค่ารักษา
พยาบาลนายสมชัย 3,204 บาท นายวิรัช 100,000 บาท นางสาวอรรณ 100,000
บาท เป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงซึ่งผู้รับประกันภัยใช้แทนผู้เอา
ประกันภัย สัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการเสี่ยงภัยถึง
ชีวิตเป็นสัญญาประกันชีวิตเพราะอาศัยความมรณะเป็นเงื่อนไขแห่งการจ่ายเงินตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 ซึ่งไม่ได้ให้สิทธิผู้รับประกันภัยที่จะ
เข้ารับช่วงสิทธิแทนกันได้เหมือนอย่างการประกันวินาศภัยแต่เงินที่โจทก์จ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาลก่อนตาย และค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บเป็นการจ่ายตามกรมธรรม์
ประกันภัยที่โจทก์ตกลงคุ้มครองหาใช่เป็นการประกันชีวิตไม่ ส่วนที่จำเลยฎีกาข้อ
กฎหมายต่อไปว่าความรับผิดชอบของจำเลยตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 1
ข้อ 2.1 เริ่มต้นความคุ้มครองตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท ต่อหนึ่งคนหรือเท่ากับ
คนละ 50,000 บาท อีก 50,000 บาท เป็นความรับผิดชอบตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้
ประสบภัยจากรถนั้น เห็นว่าตามกรมธรรม์ประกันภัยระบุความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ
ไว้ว่า "เกิน 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท ต่อหนึ่งคน" เป็นการกำหนดความรับผิดชอบ
ของจำเลยไว้ในความเสียหายส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ซึ่งความเสียหายส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิที่จะได้รับจาก

จำเลยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอยู่แล้ว และจำเลยยังต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนที่เกิน 50,000 บาท ด้วย แต่ความรับผิดชอบทั้งหมดเมื่อรวมความรับผิดชอบตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้วต้องไม่เกินคนละ 100,000 บาท เมื่อโจทก์จ่ายค่ารักษาพยาบาลนายสมชัย นายวิรัชและนางสาวอรรณพแต่ละคนไม่เกิน 100,000 บาท รวมแล้วเป็นเงิน 203,204 บาทโจทก์จึงรับช่วงสิทธิฟ้องเรียกร้องเอาจากจำเลยได้ จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า คดีนี้กับคดีหมายเลขดำที่ 1436/2538 ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมูลคดีเป็นเรื่องเดียวกัน ค่าเสียหายที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบในคดีทั้งสองจะซ้ำซ้อนและเกินจำนวนที่จำเลยควรต้องรับผิดชอบ ขอให้พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบคดีนี้เฉพาะในความเสียหายของรถยนต์จำนวน 164,000 บาท ส่วนค่าเสียหายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลให้จำเลยรับผิดชอบในคดีของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นว่า ปัญหาที่จำเลยมิได้ให้การศาลชั้นต้นมิได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัยและศาลอุทธรณ์ก็มิได้วินิจฉัยให้ กรณีต้องถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ อีกทั้งมิได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249วรรคหนึ่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เฉพาะค่ารักษาพยาบาลให้จำเลยชำระ 203,204 บาท จำเลยฎีกาว่าจำเลยต้องรับผิดชอบในเงินจำนวนนี้เพียง 103,204 บาท ดังนั้น ทุนทรัพย์ชั้นฎีกาจึงมีเพียง 100,000 บาท ซึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเพียง 2,500 บาท จำเลยเสียค่าขึ้นศาลจากทุนทรัพย์ 439,718 บาทเป็นเงิน 10,992.50 บาท จึงไม่ถูกต้อง สมควรคืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เสียเกินให้แก่จำเลย"

พิพากษายืน

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมีอยู่ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ประกันวินาศภัย เป็นกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินป้องกันการเสี่ยงภัยของตนโดยนำทรัพย์สินของตนไปประกันภัยไว้ต่อผู้รับประกันภัย หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้เสียหาย ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยตอบแทน 2. ประกันภัยค้ำจุน เป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกรงว่าตนเองจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นและจะต้องรับผิดชอบการเงินจึงได้ประกันภัยไว้แก่ผู้รับประกันภัยเพื่อให้ผู้รับประกันภัยชำระค่าสินไหมทดแทนแทนในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น 3. ประกันชีวิต เป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากการตายของตน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เอาสาเหตุการตายของบุคคลนั้นมาประกันไว้กับผู้รับประกันภัย หากบุคคลนั้นถึงแก่ความตายให้ผู้รับประกันภัยชำระเงินจำนวนหนึ่งแก่ตน เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันวิวัฒนาการก้าวหน้าไปมาก ในการทำสัญญาประกันภัยชนิดต่าง ๆ ได้กำหนดเงื่อนไขในการประกันภัยเอาไว้หลากหลาย เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้าทำสัญญาประกันภัยด้วย ทำให้เกิดข้อโต้แย้งว่าข้อกำหนดเงื่อนไขในการรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาประกันภัยประเภทใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการประกัน

ภัยคำจุนกับประกันชีวิต อย่างเช่นคดีที่หมายเหตุนี้ โจทก์ได้รับประกันภัยรถยนต์ จาก ว. เป็นการประกันภัยที่เรียกกันทั่วไปว่าเป็นการประกันภัยชั้น 1 ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดเหตุรถยนต์คันที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุหรือเฉี่ยวชนกับรถยนต์คันอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำ ความผิดของผู้ขับรถคันที่เอาประกันภัยไว้หรือไม่ ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับทรัพย์สิน ร่างกาย และชีวิต ดังนั้น การที่เกิดเหตุแล้ว ผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายในทางทรัพย์สิน ร่างกาย และชีวิตไปแล้ว จะสามารถรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องจากผู้กระทำละเมิดหรือผู้รับประกันภัยของผู้กระทำละเมิดได้หรือไม่สำหรับกรณีในการชำระค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยเข้ารับช่วงสิทธิผู้เอาประกันภัยได้เท่าที่ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป คงมีข้อพิจารณาว่า สำหรับค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บก็ดี ผู้ที่ถึงแก่ความตายก็ดี ผู้รับประกันภัยที่ได้จ่ายค่าทดแทนไปแล้วจะรับช่วงสิทธิฟ้องเรียกร้องจากผู้กระทำละเมิดได้หรือไม่ซึ่งปัญหานี้แยกพิจารณาออกเป็น 2 กรณี คือ

1. การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติว่าผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดชอบให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยได้รับการร้องขอซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 20 ผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยเอาจากผู้ขับรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายเพราะประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรงได้ตามมาตรา 31 อันเป็นสิทธิไล่เบี้ยที่เกิดขึ้น โดยผลของกฎหมายโดยเฉพาะมิใช่เป็นการรับช่วงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 ซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วคือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7625/2541
2. กรณีประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้วินิจฉัยเดินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับก่อน เช่น คำ

พิพากษาศาลฎีกาที่ 5089/2541 ว่า เฉพาะค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บเท่านั้นที่จะรับช่วงสิทธิตามมาตรา 880 มาเรียกจากผู้กระทำละเมิดได้ส่วนการประกันที่เกี่ยวกับการเสี่ยงภัยถึงชีวิตเป็นสัญญาประกันชีวิตอย่างหนึ่งเพราะอาศัยความมรณะของบุคคลเป็นเงื่อนไขแห่งการใช้เงินตามมาตรา 889 ซึ่งไม่ได้บัญญัติให้สิทธิผู้รับประกันภัยที่จะเข้ารับช่วงสิทธิแทนกันได้เหมือนอย่างการประกันวินาศภัย จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวทำให้มีแนวคิดที่ 1. สัญญาประกันชีวิตกรณีที่มีข้อตกลงให้ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตได้รับอันตรายแก่กายเป็นค่ารักษาพยาบาลด้วยนั้นย่อมไม่เป็นการประกันชีวิต ดังนั้น ผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิรับช่วงสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายคืนจากผู้กระทำละเมิดได้ เช่น ผู้รับประกันภัยรับประกันชีวิตจากผู้เอาประกันภัยไว้ต่อมาผู้เอาประกันภัยถูกนายแดงใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บ ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 100,000 บาท ซึ่งตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เช่นนี้ เมื่อผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้วสามารถรับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกจากนายแดงได้ 2. การประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์โดยกรมธรรม์ประกันภัยมีเงื่อนไขว่าผู้รับประกันภัยย่อมรับผิดชอบชำระค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีบุคคลถึงแก่ความตายด้วยนั้น เป็นการประกันชีวิตหรือไม่ แม้แนวคำพิพากษาศาลฎีกาจะวินิจฉัยว่าเป็นการประกันชีวิตเพราะอาศัยความมรณะของบุคคลเป็นเงื่อนไขแห่งการใช้เงินตามความหมายในมาตรา 889 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ตาม แต่สัญญาทั้งสองประเภทนี้ยังมีข้อแตกต่างกันดังนี้ 2.1 สัญญาประกันวินาศภัยหรือประกันภัยคำจนที่คุ้มครองชีวิตของบุคคลนั้นมิได้ระบุตัวบุคคลผู้ถึงแก่ความตายไว้ว่าเป็นบุคคลใด เพียงแต่อาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบชำระเงินให้เสมอ แต่สัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะชำระสินไหมทดแทนให้เฉพาะบุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

รม์ประกันภัยถึงแก่ความตายเท่านั้น ผู้รับประกันภัยจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้

2.2 ในทางปฏิบัติเบี้ยประกันของการประกันวินาศภัยก็ดี ประกันภัยคำjunkก็ดีแม้จะรวมเข้าด้วยกันแล้วก็ยังมีเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าประกันชีวิต 2.3 การประกันวินาศภัยก็ดี การประกันภัยคำjunkก็ดี ผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียกับผู้ถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ เพราะไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าจะเป็นบุคคลใดและไม่แน่นอนว่าระหว่างอายุสัญญาประกันภัยจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีผู้ถึงแก่ความตายหรือไม่ ส่วนการประกันชีวิต ผู้ที่จะเอาประกันชีวิตได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลนั้นเองหรือผู้มีส่วนได้เสีย 2.4 การประกันวินาศภัยก็ดี ประกันภัยคำjunkก็ดี ไม่สามารถระบุชื่อผู้ที่จะได้รับประโยชน์ที่มีผู้ถึงแก่ความตายได้ ส่วนสัญญาประกันชีวิตจะต้องระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ไม่ว่าจะเป็นการระบุในภาพรวม เช่น ให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายหรือระบุให้ใช้เงินแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุนี้ ด้วยความเคารพต่อแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ผู้หมายเหตุเห็นว่า การประกันวินาศภัยก็ดี การประกันภัยคำjunkก็ดี หากมีข้อสัญญาว่าผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถึงแก่ความตายนั้น มิได้เป็นสัญญาประกันชีวิตแต่อย่างใด เนื่องจากมีข้อแตกต่างดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น หากผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของผู้ตายไปแล้ว ย่อมมีสิทธิรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เรียกร้องจากบุคคลผู้กระทำละเมิดได้ ศิริชัย วัฒนโยธิน